

1500727-75.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOACY DIAS FURTADO

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... COPOM de que uma feminina tinha praticado roubo contra vítima de idade (idosa); feminina de cabelo vermelho; a vítima tinha dificuldade de mobilidade, bem idoso mesmo; a LUCIENE já era conhecida nos meios por roubo nos mesmos moldes; a vítima e testemunha reconheceram a acusada sem dúvida; com ela tinha uma tesoura e dinheiro; a tesoura estava nas partes íntimas, depois ela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500727-75.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500727-75.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2078066/2022 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 23759932 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 740/22/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2078066 - DEL.POL.PONTAL, 740/22/907 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIENE DIAS DOS SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. JOACY DIAS FURTADO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em desfavor de LUCIENE DIAS DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, pois, no dia 21 de março de 2022, por volta das 19h40m, na Rua Ananias da Costa Freitas, 100, nesta cidade e comarca de Pontal, a acusada subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, a quantia de R\$ 150,00 em espécie, de propriedade da vítima Adolfo Duarte. Segundo o Ministério Público, apurou-se que a denunciada estava perambulando pela cidade, de posse de uma tesoura, com a finalidade de levar a efeito delito de roubo.

Consta da denúncia que, na data do ocorrido, a acusada avistou a vítima caminhando no local dos fatos e, ostentando a tesoura, anunciou o assalto, ameaçou matar Adolfo, bem como subtraiu do bolso das vestes do ofendido a quantia de R\$ 150,00 em espécie, para logo em seguida empreender fuga. Sucede que a testemunha Givalda Santos Silva presenciou a prática do delito e acionou a Polícia Militar, passando as características físicas e vestimentas utilizadas pela denunciada.

Narra ainda que, a Polícia Militar compareceu imediatamente no local dos fatos e, cerca de cem metros à frente, prendeu a acusada em flagrante delito. Em busca pessoal, foram recuperados apenas R\$ 50,00 e devolvidos à vítima, bem como apreendida a tesoura utilizada.

Consta, por fim, que o ofendido reconheceu a denunciada ainda no local dos fatos, como sendo autora da empreitada criminosa, tendo esta, na Delegacia, negado a autoria delitiva.

A denúncia veio aparelhada com o inquérito policial de fls. 01/32, conduzido pela autoridade competente, e foi recebida à fl. 42, em 01 de abril de 2022.

Devidamente citado, a ré apresentou resposta à acusação (fls. 58/59).

Durante audiência instrutória, foi ouvida a vítima, três testemunhas de acusação, interrogando-se a ré ao final.

O Ministério Público, em alegações finais, ratificou os termos da denúncia, requerendo ao final, o acolhimento da pretensão punitiva. Anotou agravante relativa de ser a vítima ser maior de 60 anos, atenuante da menoridade relativa. Causa de aumento consistente no emprego de arma branca.

Em sede de memoriais a defesa suscitou pela improcedência da denúncia e absolvição da acusada.

É o relatório.

Decido.

Não há preliminares a serem analisadas, pelo que passo a julgar o mérito da presente ação.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fl. 06), auto de entrega (fl. 07) e pelas demais provas colhidas durante a instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que convergem no sentido de que houve a prática do crime de roubo.

Realizada audiência de instrução e julgamento por videoconferência, colheu-se o seguinte:

Adolfo Duarte, vítima, 66 anos, 31/08/1955, ela saiu de uma moita grande e queria dinheiro; eu tinha R\$150,00; ela pediu dinheiro; depois ela tinha um objeto que não vi direito; era uma arma porque ela chegou de peito estufado assim; estava embaixo da roupa; tinha um casal passando no meio da rua e mandou ela parar com aquilo; aí ela pegou o dinheiro; a polícia apareceu depois de uns 10 minutos e prenderam ela; tava meio escuro; mas na delegacia eu falei que era ela; só recuperei R\$52,00.

Tiago Dourado Silva, testemunha de acusação, policial militar, ocorrência via COPOM de que uma feminina tinha praticado roubo contra vítima de idade (idosas); feminina de cabelo vermelho; a vítima tinha dificuldade de mobilidade, bem idoso mesmo; a LUCIENE já era conhecida nos meios por roubo nos mesmos moldes; a vítima e testemunha reconheceram a acusada sem dúvida; com ela tinha uma tesoura e dinheiro; a tesoura estava nas partes íntimas, depois ela entregou; diversos roubos já foram praticados por ela e a Joice, que iam fazer programas com idosos e assaltavam as vítimas; ela sempre mentia o nome, dizia que era a irmã dela, ela não tinha documentos; a acusada disse que teria pedido dinheiro pro senhor de idade; a vítima deu outra versão, de que tinha sido assaltado; a tesoura era mediana.

Marcos Aurélio de Souza, testemunha de acusação, policial militar, depôs no mesmo sentido de seu companheiro de farda; o roubo teria sido praticado por feminina, cabelo vermelho e poucas vestes; a vítima e a testemunha passaram pra gente novamente as características da acusada; disseram que ela tinha um objeto pontiagudo; localizamos a LUCIENE, que estava sozinha na praça; encontramos uma parte do dinheiro e a tesoura mediana, com ponta; a tesoura estava nas partes íntimas; ela estava sentada numa porta deitada sobre uns tijolos.

Givalda Santos Silva, testemunha de acusação, compromissada, 29 anos, desempregada,

eu fui na casa de uma amiga minha pra buscar uns doces; eu precisava passar pela rua da SICOOB pra vir pra casa; na rua da escola o senhorzinho estava vindo e ela estava vindo atrás; eu fiquei com medo e disse pro meu marido que ela ia fazer algo com o senhor; nós viu que ela estava com um negócio brilhante e não muito pontiagudo, como se fosse a ponta de uma tesoura; ela abordou a vítima, ele ficou todo se tremendo, ela pegou o que tinha que pegar e saiu correndo; ele disse que precisava chamar a polícia e eu liguei; eu esperei o policial chegar, pois fiquei com medo de acontecer algo com o senhor (vítima); na delegacia de sertãozinho eu reconheci ela; ela tava com tipo um colete preto, de short, o cabelo era curtinho, meio vermelho; eu estava na esquina da praça e ela estava na esquina do banco com o senhor; eu só vi alguma coisa brilhante, não sei precisar o que; ele levantou as mãos e colocou a mão no bolso, como se estivesse assustado.

Luciene Dias dos Santos, acusada, disse ter 18 anos e que é nascida em 14/12/2003, ainda que a documentação dos autos seja divergente do narrado; não trabalhava, solteira, filho de dez meses, Davi Miguel da Silva Santos, está com minha mãe; que no dia estava na pracinha e avistei o senhor e o abordei; que eu não estava com a tesoura, pois a tesoura estava com um menino do meu lado; eu não tinha ciência que este amigo tinha a tesoura; era um cachimbo de crack prateado; eu não fiz nenhuma ameaça grave; eu não tenho anotações da infância.

Este é o teor da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, da análise dos autos, extrai-se com clareza que, em relação ao acusado, deve ser imputada a prática de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Aliado a isto, a versão apresentada pela vítima possui grande valia para a instrução da causa, ainda mais quando sustentada pela testemunha presencial e confrontada com o interrogatório da acusada, confirmando-se, assim a imputação exposta na denúncia.

No mais, os depoimentos dos policiais foram claros e precisos, porque ainda no solo da investigação preliminar policial depuseram no mesmo sentido, de forma a indicar a veracidade das declarações prestadas.

A palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função preventiva, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou, então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço.

Os policiais que efetuaram a prisão da ré não teriam interesse algum em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a uma inocente. Afora isso, não provou a Defesa que os depoimentos dos policiais não retratam a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido aos autos que pudesse respaldar ou tornar plausível e verossímil o contrário alegado pelos policiais militares.

Ademais, os testemunhos dos policiais militares estão corroborados pelo depoimento da testemunha presencial Givalda, que ao ver os fatos, acionou os militares, tendo estes agido prontamente e efetuado a prisão da acusada cerca de cem metros do local do crime. A forma como o delito ocorreu foi bem descrita tanto na denúncia quanto confirmada em audiência pela vítima e pelas testemunhas.

Certo é que o crime foi cometido pela acusada, com grave ameaça contra a vítima e emprego de arma branca, qual seja, uma tesoura. Não se fala, pois, em desclassificação para delito de furto simples. Tipificado claramente o roubo.

É importante ressaltar que arma branca é todo objeto que, embora não tenha sido fabricado com finalidade de ataque e defesa, é capaz de intimidar e ferir. No caso em apreço, a tesoura era plenamente capaz de ferir a vítima, tendo sido suficiente para intimidá-la juntamente com a ameaça proferida durante o roubo.

A testemunha Gilvada, inclusive, ao testemunhar de forma lúcida em juízo, afirmou que "[...] viu que ela (a acusada) estava com um negócio brilhante e não muito pontiagudo, como se fosse a ponta de uma tesoura; ela abordou a vítima, ele ficou todo se tremendo, ela pegou o que tinha que pegar e saiu correndo; ele disse que precisava chamar a polícia e eu liguei [...]"

Concluo, com segurança, que a acusada praticou o crime narrado na denúncia e que sua defesa consistente em falta de provas não pode ser acolhida, porque em manifesto confronto com as demais provas. A versão da defesa restou isolada nos autos e não há lastro probatório suficiente a infirmar a procedência da pretensão acusatória.

Quanto à causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, resta comprovado que houve o emprego de arma branca, qual seja, repito, uma tesoura, pois a vítima e testemunha presencial, em sede policial, bem como em juízo, disseram de forma clara que a acusada lhe ameaçou o idoso (vítima) de posse de uma tesoura. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria, sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que todas as circunstâncias são favoráveis a ré, de modo que fixo a pena base o mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, presente atenuante prevista no art. 65, I, do CP – agente menor de 21 anos na data do fato. Presente a agravante inserta no CP: 61, II, 'h' – vítima maior de 60 anos de idade (documento copiado nos autos – fl. 16). Compenso a agravante com a atenuante e mantenho a pena em seu patamar mínimo, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, em razão do emprego de arma branca, pelo que elevo a pena em 1/3, de modo que a sanção passará a ser 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR a ré LUCIENE DIAS DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal à pena 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Cada dia-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º e §3º, do Código Penal

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria, não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta da acusada, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas. Acrescento que se trata de crime com grave ameaça à pessoa, circunstanciado pelo emprego de arma branca e contra pessoa idosa.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou concessão de sursis, conforme o previsto nos artigos 77 e 44, ambos do Código Penal, em razão da pena aplicada.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação e Estatística e ao Instituto de Identificação deste Estado, com as respectivas expedições, em triplicatas, dos Boletins Individuais, nos moldes do que consta no artigo 809, caput e §3º, do Código de Processo Penal;

b) Após Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente;

c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal;

d) Comunique-se aos ofendidos acerca do inteiro teor desta sentença (art. 201, § 2º, do CPP).

P.R.I.

Pontal, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA